



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"  
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



## Resolución Directoral N° 00002566 2025

Tocache, 09 OCT 2025

VISTO, el Memorando N° 1013-2025-GRSM/DRE-UGELSM/DIR, de fecha 01 de octubre de 2025, en cumplimiento mandato judicial contenida en la resolución N° 4, de fecha 3 de octubre 2024, del expediente judicial N° 00086-2024-0-2209-JM-LA-01; a favor de **DANIEL SEGUNDO TELLO HIDALGO**, identificado con DNI N° 00993150, y demás documentos adjuntos, con un total de Ciento cincuenta y ocho (158) folios útiles, y;

### CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local N° 0929 de Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, el Principio de Legalidad, previsto en el numeral 1.1 del inciso 1 del artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 Ley del Procedimiento Administrativo General, establece; "Las autoridades administrativas deben actuar con respecto a la Constitución, la Ley y al Derecho, dentro de las facultades que le estén atribuidas y de acuerdo con los fines para los que les fueron conferidas se entiende que las actuaciones de la Autoridad Administrativa debe ceñirse de los márgenes que establece nuestra normatividad nacional vigente, con la finalidad de observar inexorablemente sus alcances; siendo así, el Principio de Legalidad busca que la Administración Pública respete y cumpla las normas Legales al momento de ser aplicables en los casos materia de su competencia.

Que, de acuerdo el Informe Legal N° 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024 de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el Informe N° 00407-2024 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a fin de evitar apercibimientos de multas y denuncias, no contravenir la Constitución Política del Perú y lo resuelto precedentemente por la Organización Mundial del Trabajo, de conformidad de lo establecido en el Artículo 4º Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que no debe ser aplicable el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC, en los cálculos que se realizan por concepto de bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, toda vez que se debe respetar el criterio de la remuneración total (integral) motivado por los jueces de la causa en el cual la remuneración total o integral comprende todos los conceptos que el trabajador percibe.





## Resolución Directoral N°00002566 2025

Que, el accionante **DANIEL SEGUNDO TELLO HIDALGO** interpone demanda materia **ACCION CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA**, recaído en el expediente judicial N° 00086-2024-0-2209-JM-LA-01, siendo así, mediante Resolución Judicial N° 04 de fecha 3 de octubre de 2024, emitida por el Juzgado Mixto de Tocache, que resolvió declarando **FUNDADA** la demanda y en consecuencia **NULA** la Carta N° 046-2023-GRSM-DRE/UGEL-T/D de fecha 14 de junio de 2023 y, **NULA** la Resolución Administrativa Ficta Denegatoria de Apelación, **ORDENO** que la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, hoy Oficina de Operaciones de la Unidad Ejecutora 303 Educación **EMITA** nueva resolución, disponiendo se pague a **DANIEL SEGUNDO TELLO HIDALGO**, la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al treinta por ciento (30%), sobre la base de la Remuneración Integral o Total, del demandante Daniel Segundo Tello o Hidalgo, en su condición de docente nombrado, actualmente retirado, desde el 01 de abril de 1992 [fecha en que ya se encontraba vigente la Ley N° 25212, que modificó la Ley N° 240291 hasta el 25 de noviembre del 2012 [fecha en que se publicó Ley N° 29944 — "Ley de Reforma Magisterial, en aplicación de la Ley N° 24029, modificada por la Ley N° 25212, con deducción de los importes que hayan sido abonados por dicho concepto sobre la base de la remuneración total permanente; más intereses legales; la misma que fue apelada por la parte demandada ante la Sala Mixta Descentralizada — Sede Juanjuí, generándose la Resolución N° 7 de fecha 21 de enero de 2025, que resuelve **CONFIRMARON** la sentencia contenida en la resolución número cuatro de fecha tres de octubre del dos mil veinticuatro, emitido por el Juez del Juzgado Especializado Civil de la Provincia de Tocache, **ORDENARON** que la entidad demandada **CUMPLA** con emitir la resolución administrativa disponiendo el pago de **reintegro** de la bonificación especial mensual por preparación de clases y evaluación equivalente al 30%, de su remuneración total o integral.

Que, en ese contexto la Dirección Regional de Educación ha emitido la Resolución directoral regional N° 2387-2025-GRSM/DRE de fecha 4 de julio del 2025, que resuelve en su **Artículo PRIMERO: RECONOCER por mandato judicial** recaído en el expediente N° 00086-2024-0-2209-JM-LA-01, a favor de **DANIEL SEGUNDO TELLO HIDALGO**, el pago del reintegro de la bonificación especial por preparación de clases, en atención al 30% de su remuneración total o íntegra. en su condición de docente nombrado, desde el **01 de abril de 1992 hasta el 25 de noviembre de 2012**. en aplicación de la ley N° 24029, modificada por la ley N° 25212, con deducción de los importes que hayan sido abonados por dicho concepto sobre la base de la remuneración total permanente, más intereses legales. sin costas ni costos; siendo **FUNDADA** la demanda mediante sentencia contenida en la Resolución N° 04 de fecha 03 de octubre de 2024; y **REQUIRIENDO** su ejecución mediante Resolución N° 08 de fecha 30 de mayo de 2025, emitida por el Juzgado Civil — Sede Tocache. **Autoriza** a la oficina Administración de la





UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"  
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



## Resolución Directoral N° 00002566 2025

Unidad de Gestión Educativa Local Tocache emitir la Resolución con el cálculo correspondiente conforme a lo establecido en la sentencia contenida en la Resolución N° 04.

Que, con informe Legal N° 0083-2025-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ de fecha 19 de agosto del 2025, la Oficina de Asesoría Jurídica de la UGEL Tocache, sugiere se autorice la emisión de la Resolución Directoral dando cumplimiento al mandato judicial recaído en el expediente judicial N° 00086-2024-0-2209-JM-LA-01, en observancia del Artículo 4º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial aprobado por Decreto Supremo N° 017-93-JUS, que prescribe que: *"Toda persona y autoridad está obligado acatar y dar cumplimiento a las decisiones judiciales o de índole administrativa, emanada de la autoridad judicial competente, en sus propios términos. Sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil, penal o administrativa que la Ley señala"*.

Que, precisando el cumplimiento al mandato judicial contenido en la Resolución N° 04 de fecha 3 de octubre 2024, del Juzgado de Mixto Sede Tocache; para dar cumplimiento a lo señalado por el Órgano Jurisdiccional, la oficina de Planilla y el Equipo de Cálculos Judiciales de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, se remite la hoja de cálculo del beneficio otorgado en el informe N° 124-2025- GRSM-DRE-UGEL-T/ADM-GRRHH-DS, el cual asciende el monto de **Sesenta y siete Mil nueve Con 71/100 Soles (S/ 67,009.71)**, al 30 de mayo del 2025 han pasado a formar parte del monto que corresponde a las liquidaciones de los devengados e intereses legales, generados desde la vigencia de la Ley N° 25212, hasta la fecha de su derogatoria tomando como referencia de cálculo los montos percibidos por el servidor desde el mes de mayo de 1990, fecha de vigencia de la Ley N° 25212, modificatoria de la Ley N° 24029, Ley del Profesorado, cuya fuente de información fueron las Resoluciones, el Informe Escalonario, planilla de pagos según hoja de cálculo que se adjunta y que forman parte de la presente resolución;

Que, es preciso indicar que la Resolución Ejecutiva Regional N° 395-2013-GRSM/PGR, aprueba la Directiva N° 006-2013-GRSM-ORA, denominada "Lineamientos Generales para el cálculo de Intereses por Diversos Conceptos en Materia Laboral", e indica claramente en su artículo de III, Base Legal, numeral 3.4, b) Decreto Ley N° 25920, artículo 3º, prescribe: **El interés legal sobre los montos adeudados por el empleador se devenga a partir del día siguiente de aquel en que se produjo el incumplimiento y hasta el día de su pago efectivo**, sin que sea necesario que el trabajador afectado exija, judicial o extra judicialmente, el cumplimiento de la obligación al empleador o prueba haber sufrido algún daño.

Que, a fin de dar cumplimiento a lo resuelto por el órgano jurisdiccional en la precitada resolución, y a lo ordenado por la Dirección Regional de Educación San Martín se procede a emitir la resolución administrativa reconociendo como reintegro por





## *Resolución Directoral* N° 000025662025

concepto de preparación de clases y evaluación los calculados en el Informe N° 124-2025-GRSM-DRE-UGEL T/ADM-GRHH-DS de fecha 29 de setiembre del 2025,

De conformidad con lo establecido por el artículo 4º del D.S. N° 017-93-JUS Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley N° 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General; Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, mediante Ley N° 32185 — del Presupuesto del Sector Público para el año fiscal 2025.

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Asesoría Jurídica, de la Unidad de Gestión de Recursos Humanos, y en uso de las facultades conferidas en la Resolución Directoral Regional N° 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024;

### SE RESUELVE:

#### ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER POR MANDATO

**JUDICIAL**, a favor del demandante **DANIEL SEGUNDO TELLO HIDALGO**, identificado con DNI N°00993150, recaídos en el expediente judicial N° 00086-2024-0-2209-JM-CI-01, el pago de la suma de devengados el monto de **Cuarenta Mil setecientos ochenta y uno con 92/100 Soles (S/ 40,781.92)** e intereses legales la suma de **Veintiséis Mil doscientos veintisiete con S/ 79/100 soles (S/ 26,227.79)** haciendo un total de **Sesenta y siete mil nueve con 71/100 soles ( S/ 67,009.71)**, desde **01 de abril de 1992 hasta el 25 de noviembre de 2012**, calculados en el Informe N° 124-2025-GRSM-DRE-UGEL T/ADM-GRHH-DS, disponiendo se pague la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, equivalente al treinta por ciento (30%), sobre la base de la remuneración Total o íntegra del demandante, y el pago de los reintegros devengados generados por la indebida aplicación del Decreto Supremo número 051-91-PCM, desde la fecha en que la Ley le reconoce dicho beneficio hasta el 25 de noviembre del 2012 debiendo descontarse los montos pagados que ha percibido; siendo **FUNDADA** la demanda mediante sentencia contenida en la Resolución N° 04 de fecha 3 de octubre de 2024, emitida por el Juzgado Mixto — Sede Tocache; y **REQUIRIENDO** su ejecución mediante Resolución N° 8 de fecha 30 de mayo de 2025, emitida por el Juzgado Civil - Sede Tocache.





UGEL-Tocache  
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"  
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



# Resolución Directoral N°00002566 2025



| Apellidos y Nombres del Demandante | N° de Expediente Judicial     | Periodo                                              | Monto del Devengado | Monto de Intereses Legales | Monto calculado S/ |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|
| DANIEL SEGUNDO TELLO HIDALGO       | N° 00086-2024-0-2209-JM-CI-01 | 01 de abril de 1992 hasta el 25 de noviembre de 2012 | S/ 40,781.92        | S/ 26,227.79               | S/ 67,009.71       |



**ARTÍCULO SEGUNDO. – NOTIFICAR** a través de la Oficina de Atención al Usuario y Comunicaciones de la Unidad de Gestión Educativa Local la presente resolución al administrado, copia fedateada a la Procuraduría Pública Regional San Martín y a la Oficina de Administración de la Dirección Regional de Educación San Martín.

**ARTÍCULO TERCERO. – PUBLICAR**, la presente resolución en el Portal institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: [www.ugeltch.com](http://www.ugeltch.com), para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase;



Mg. Roni Coral Vargas

DIRECTOR (E) DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL TOCACHE

RCV/DUGEL  
EATR/JA  
GTR/R-GRRHH